

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1790/2530

นางสง งามสง่า
นางเจียร ภวภูตานนท์ กับพวก

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1654, มาตรา 1658, มาตรา 1713

ป.วิ.พ. มาตรา 55

การทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองซึ่งทำขึ้นโดยทางราชการแม้จะจัดทำในโรงพยาบาลก็ไม่จำเป็นต้องให้แพทย์รับรอง เพราะการจะพิจารณาว่าผู้ทำพินัยกรรมมีสติสัมปชัญญะดีหรือไม่ นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้ทำพินัยกรรมย่อมมีความรู้ความสามารถพอที่จะพิจารณาได้

คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกแม้มิได้ระบุเหตุขัดข้องในการจัดการมรดกไว้ แต่ได้ระบุว่าผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียและได้แนบสำเนาสูติบัตรของผู้รับพินัยกรรมมาให้ เห็นว่าเป็นผู้เยาว์ ก็ถือว่าเป็นคำร้องที่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ร้องมีอำนาจยื่นคำร้องได้ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1713(1) และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55.(ที่มา-ส่งเสริม)

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายตามที่ผู้ตายได้ทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองกำหนดไว้

ผู้คัดค้านทั้งสี่คัดค้านว่า คำร้องของผู้ร้องไม่ระบุเหตุขัดข้องในการจัดการมรดก จึงเป็นคำร้องที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55
พินัยกรรมทำคำร้องเป็นพินัยกรรมที่สร้างขึ้นขณะที่ผู้ทำพินัยกรรมไร้สติสัมปชัญญะ
จึงเป็นโมฆะ ขอให้ยกคำร้องและแต่งตั้งผู้คัดค้านทั้งสี่ร่วมกันเป็นผู้จัดการมรดกของ
ผู้ตาย

ศาลชั้นต้นเห็นว่าผู้คัดค้านไม่มีส่วนได้เสียในกองมรดก ให้ยกคำร้องของผู้
คัดค้าน ผู้คัดค้านทั้งสี่อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้
รับคำร้องของผู้คัดค้านทั้งสี่ไว้ดำเนินการต่อไป

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิจารณาตั้งนางสง งามสง่า ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดก
ของนายสุบิน ภาณุตานนท์ ผู้วายชนม์

ผู้คัดค้านทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านทั้งสี่ฎีกา

ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ความปรากฏต่อศาลฎีกาว่าผู้คัดค้านที่ 1
ถึงแก่กรรม เนื่องจากสิทธิในการร้องขอตั้งและคัดค้านการขอตั้งผู้จัดการมรดกเป็น
สิทธิเฉพาะตัว จึงให้จำหน่ายคดีเฉพาะผู้คัดค้านที่ 1 เสียจากสารบบความ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ปัญหาว่า พินัยกรรมตามเอกสารหมายเลข
จ.5 สมบูรณ์ตามกฎหมายหรือไม่ เห็นว่าพินัยกรรมดังกล่าวเป็นพินัยกรรมเอกสาร
ฝ่ายเมือง ทำขึ้นโดยทางราชการ นายปิฎก สอนถมปลัดอำเภอผู้รับมอบอำนาจจาก
นายอำเภอ และนายเศรษฐสุวรรค์ ดิเรกศรีพนักงานเจ้าหน้าที่ของอำเภอผู้เขียน

พินัยกรรม เบิกความในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 283/2524 ของศาลชั้นต้นว่าขณะทำพินัยกรรม นายสุบินมีสุขภาพและสติสัมปชัญญะดีได้ลงชื่อในพินัยกรรมต่อหน้าพยาน ข้ออ้างของผู้คัดค้านว่าพินัยกรรมไม่สมบูรณ์ เพราะลายมือของผู้ทำพินัยกรรมไม่ใช่ลายมือของนายสุบินเป็นแต่เพียงความเข้าใจหรือสงสัยเท่านั้นไม่มีพยานคนใดยืนยันว่าไม่ใช่การที่พยานอ้างว่าไม่เหมือนกับลายมือนายสุบินที่ลงชื่อไว้ในครั้งก่อน ๆ ก็ไม่ใช่ข้อยืนยันว่าเป็นลายมือปลอม เพราะขณะทำพินัยกรรมนายสุบินกำลังป่วยอาจเป็นผลทำให้ลายมือเปลี่ยนแปลงได้ แม้พินัยกรรมดังกล่าวกระทำที่โรงพยาบาลก็ไม่จำเป็นต้องให้นายแพทย์รับรอง เพราะการที่จะพิจารณาว่าผู้ทำพินัยกรรมมีสติสัมปชัญญะดีหรือไม่ นายอำเภอหรือปลัดอำเภอย่อมมีความรู้หรือความสามารถที่จะพิจารณาได้ จึงฟังได้ว่าพินัยกรรมตามเอกสารหมายเลข จ.5 เป็นพินัยกรรมที่สมบูรณ์ตามกฎหมาย

ปัญหาว่า คำร้องของผู้ร้องขอด้วยกฎหมายหรือไม่และผู้ร้องหรือผู้คัดค้านที่ 2 ถึงที่ 4 สมควรเป็นผู้จัดการมรดก ตามคำร้องของผู้ร้องระบุว่าผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ส่วนผู้รับพินัยกรรมแม้จะไม่ระบุว่าเป็นผู้เยาว์ แต่ทำคำร้องได้แนบสำเนาสูติบัตรไว้ด้วย เห็นได้ชัดว่าผู้รับพินัยกรรมเป็นผู้เยาว์ แม้ในคำร้องไม่ระบุเหตุขัดข้องในการจัดการมรดกไว้ด้วย ก็เป็นคำร้องที่ขอด้วยกฎหมาย ผู้ร้องที่อำนาจยื่นคำร้องได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1713(1) และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 เมื่อพินัยกรรมดังกล่าวกำหนดให้ผู้ร้องซึ่งเป็นมารดาของผู้รับพินัยกรรมที่เป็นผู้เยาว์เป็นผู้จัดการมรดกไว้แล้ว และผู้ร้องไม่ต้องห้ามมิให้เป็นผู้จัดการมรดกจึงเป็นผู้สมควรเป็นผู้จัดการมรดกยิ่งกว่าผู้คัดค้าน" ดังนั้น ปัญหาที่ว่าทรัพย์สืบตามโฉนดที่ดินตามเอกสารหมายเลข จ.6, จ.7 และ ส.ค.1 เอกสารหมายเลข จ.8 ผู้คัดค้านมีส่วนเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอีก ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาดังผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน.

(ส่อง สุขะปฤณพันธ์-เสนอ ศรีนิยม-ยรรยง อิทธิพงษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

พินัยกรรมนั้นสามารถกระทำได้หลายแบบด้วยกัน เช่น พินัยกรรมแบบเป็นหนังสือ ลงวัน เดือน ปี ในขณะที่ทำ(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1656) พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1657) พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1658) พินัยกรรมที่ทำด้วยวาจาเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1663) และพินัยกรรมที่ทำในต่างประเทศ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1667) การทำพินัยกรรมไม่ว่าจะแบบใดก็ตามถือเป็นการทำนิติกรรมอย่างหนึ่ง แต่อาจมีลักษณะพิเศษไปจากการทำนิติกรรมทั่ว ๆ ไปบ้างเช่น ใ้บุคคลที่อายุตั้งแต่สิบห้าปีบริบูรณ์มีความสามารถในการทำพินัยกรรมเองได้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 25) อย่างไรก็ตามก็ดีหลักเกณฑ์ทั่วไปในแง่ของนิติกรรมก็ยังเหมือนกับหลักการทำนิติกรรมทั่ว ๆ ไป โดยเฉพาะปัญหาความสามารถของผู้ทำนิติกรรมที่ให้อำนาจในขณะที่ทำนิติกรรม และแม้ว่าต่อมาภายหลังผู้แสดงเจตนาทำนิติกรรมจะตกเป็นคนที่ไร้ความสามารถก็หาทำให้ความสมบูรณ์แห่งการแสดงเจตนาอันเสื่อมเสียไปไม่ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 130)

การทำพินัยกรรมก็เช่นกัน (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1654) ให้พิจารณาแต่ในเวลาที่ทำพินัยกรรมเท่านั้น อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติจะพบว่า ผู้ทำพินัยกรรมมักจะให้แพทย์ลงชื่อเป็นพยานรับรองสติสัมปชัญญะของผู้ทำพินัยกรรม เพื่อเป็นการพิสูจน์ความสามารถของผู้ทำพินัยกรรมว่ามีอยู่อย่างบริบูรณ์วิธีปฏิบัติทำนองนี้ได้เป็นที่ยอมรับแพร่หลาย และทำให้การทำพินัยกรรมดูจะมีพิธีการต่างออกไปจากการทำนิติกรรมทั่วไปอยู่ตรงนี้เอง แท้จริงแล้ว การทำนิติกรรมทั่วไปก็ดี การทำพินัยกรรมก็ดีไม่มีกฎหมายบัญญัติเป็นแบบไว้ให้ผู้ทำนิติกรรมหรือพินัยกรรมต้องจัดหาแพทย์หรือพยานมารับรองสติสัมปชัญญะหรือความสามารถของผู้ทำแต่อย่างใด แต่เนื่องจากการทำพินัยกรรมนั้นมีลักษณะพิเศษบางประการแตกต่างไปจากการทำนิติกรรมทั่วไป เช่น ทำพินัยกรรมในขณะที่เจ็บป่วยและรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ในแง่ความสามารถหรือความสมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะของผู้กระทำจึงน่าสงสัย อีกทั้งพินัยกรรมยังมีลักษณะพิเศษต่อมาก็คือ เป็นการกำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตนหรือในการต่าง ๆ อันจะให้เกิดเป็นผลบังคับได้เมื่อผู้ทำพินัยกรรมตายเมื่อการทำพินัยกรรมมีลักษณะเช่นนี้ ในกรณีเกิดข้อพิพาทโต้แย้งในเรื่องความสามารถหรือสติสัมปชัญญะของผู้ทำพินัยกรรมจึงสร้างความลำบากในการพิสูจน์อยู่บ้าง ต่างไปจากการทำนิติกรรมอื่น ๆ ที่ผู้แสดงเจตนายังมีชีวิตอยู่จึงไม่เกิดปัญหาสงสัยในเรื่องความสามารถแต่อย่างใด ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1790/2530 นี้ เป็นการวินิจฉัยเช่นเดียวกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1783/2505 นั้นเองว่า การทำพินัยกรรมไม่จำเป็นต้องให้พยานรับรองสติสัมปชัญญะของผู้ทำพินัยกรรมเพราะสติสัมปชัญญะสมบูรณ์หรือไม่เป็นเรื่องที่จะนำสืบพิสูจน์กันเมื่อมีปัญหาโต้เถียงเท่านั้น น่าสังเกตว่าตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1783/2505 จะแตกต่างกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1790/2530 ตรงที่คำพิพากษาดั้งเดิมเป็นเรื่องการทำพินัยกรรมแบบเป็นหนังสือลงวันเดือน ปี ในขณะที่ทำ ส่วนในฉบับหลังเป็นพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองอย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะเป็นการทำพินัยกรรมแบบใด ไม่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องมีพยานรับรองความ

สมบรณ์ของสถิติสัมพัทธ์แห่งผู้ทำพินัยกรรมแต่อย่างใด ส่วนการที่ผู้ใดจะจัดให้มีการแพทย์รับรองสถิติสัมพัทธ์ของผู้ทำพินัยกรรมก็เป็นเรื่องความรอบคอบที่พึงกระทำในทางปฏิบัติเท่านั้น. นพพรโพธิรังสียากร.